

Télécharger le PDF

Email

WhatsApp

Twitter

Facebook

Telegram

Imprimer

مسح

بحث في النص الكامل...

الدرس الرابع عشر

الحمد لله الذي خلق الإنسان معلمه، ورفع قدر العلم وعظمه، ووفق لل تفقه في دينهم، اختاره وفهمه، أحسنه حمدا، يعصم من نقمه، ويتكفل بدوام نعمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم يا ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، ف نسألك اللهم علما وإخلاصا في الدين، ووفقنا اللهم توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنة يا كريم أمين. إذن، مرحبا بكم في حصة جديدة. ١١١، يقول ابن عاشر رحمه الله من أفطر الفرض قضاء؟ إذن سيتحدث عن قضاء الصيام. قال من أفطر الفرض قضاء، أي من أفطر الصوم، الصوم، الفرض، قضاء وجوبا مطلقا. سواء كان ذلك عمدا، أو سهوا، أو جهلا وغلبة، أو اختيارا. نعم، وصل المعدة، أو للحلق من منفذ واسع أو ضيق، كان الفطر حراما أو حلالا، وهو شامل لفرض كرمضان. وغيره كف الصيام المنذور، لأن إذا ما نظر الصوم فإنه تعلق بدمته. إذا قال ابن عاش رحمه الله من أفطر الفرض قضاء؟ إذن ما يلزم منه القضاء والكفارة إذا قال أحكام الفطر سبعة؟ أولها الإمساك. والقضاء؟ والإطعام، والكفارة، والتأديب، وقطع التتابع، وقطع النية الحكيمة. إذن، يقول هنا ابن المؤقت، ومعنى كلامنا ضمني أن من أفطر في الفرض من الصوم، فإنه يجب عليه قضائه على أي وجه كان فطره، سواء أكان فطره نسيانا، أو غلطا في التقدير، كان يعتقد غروب الشمس. أو عدم طلوع الفجر، أو يغلط في الحساب أول الشهر أو آخره. أو كان الفطر عمدا، وسواء كان الفطر عمدا واجبا، كفطر المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك، أو مباحا كفطر في السفر، أو مندوبا كالمجاهد، يظن نفسه إن أفطر حدث له قوة أو حراما، ولا إشكال أو جهلا. وغلبة، تصب طعام أو شراب في حلق نائم، وسواء كان طائعا أو مكرها، كان فطره بالجماع، أو بإخراج المني، أو برفع النية ورفضها نهرا، وأ حرة ليلا حيث طلع عليه الفجر رافعا لها، أي طلع عليه الفجر. وهو رافض لنية ولو نوى الصوم قبل طلوع الشمس ين. أو كان الإفطار ب أكل أو شرب، فإن كان بهما فلا فرق بين وصول ذلك للحلق أو للمعدة من منفذ واسع أو ضيق، فيجب عليه القضاء في الوجوه كلها، أي في هاته الوجوه السارفة ذكرها، يجب عليه القضاء. مطلقا، نعم. إذن قال شمر الفرض غير رمضان، أيضا، الصومال م المنذور مضمونا لأي لم يعين له زمانا، نظرا أنه سيصوم، ولكنه لم يعين هذا الصوم؟ نعم، كان ينظر صوم يوم، فأصبح يوما صائما، لن ذره، سأفطر فيه، فهنا فعليه القضاء أيضا على أي وجه كان، فطره كما تقدم في فطر رمضان، وإن كان معين الزمان كله على صوم يوم كذا، ف أفطر في ذلك اليوم. فإن كان في طره لمرض أو حيض أو نفاس أو إغناء أو جنون، فلا قضاء عليه، لماذا؟ لفوات زمنه؟ هو حدد. يوم معين. ان يصوم. ه. واضح عندنا فرق بين الصومال منزور المعين و الصومال منظور غير المعين. فالصومال، منظور معين. إذا ما أفطر فيه لعذر. قيل لقضاء فيه، أما الصوم المنذور غير المعين. ١١١ فيه القضاء، لماذا؟ لماذا؟ لأنه غير مقيد بيوم معين؟ ربما هذا اليوم الذي سيصوم. ه. يوافق ذلك اليوم، لكن الصوم

المنذور المعين لا يقدر لماذا؟ لأنه عينه يوم معين، فإذا ما تعدى ذاك اليوم فات زمنه، فلقضاء فيه قليلا. كما قال أهل علمي لن السادة المالكية، نعم. قال فإن كان فطره لمرض أو حيض، أو نفاس، أو إغماء، أو جنون، فلا قضاء عليه لفوات زمنه، فإن زال عذره، وبقي منه يوما أو أكثر صانه، وإن كان ناسيا، ف المعتمد من المذهب القضاء مع وجوب إمساك بقية يومه. نعم. والفرق بينه وبين المرض أن الناس معه ضرب من التفریط، وإن كان لسفر أو عم أو عمدا، فالقضاء اتفاقا. نعم، فإن زال هذا عذر، وبقي الصوم، وبقي من هذا الصوم الذي نذره يوم أو أكثر. صامه، وإن كان ناسيا. لذلك، ف المعتمد من المذهب القضاء مع وجوب إمساك بقيته بقية يومه. نعم الآن سيذكر لنا ابن عاشر مسألة أخرى تتعلق بشروط الكفارة، أي أن لكفارة شروط. قال وليزيد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب أو شرب، فمن أو للمني، ولو بفكر أو لرفض ما بني، وليزيد كفارة في رمضان، إن إن عمد لأكل أو شرب، فمن أو للمني، ولو بفكر أول فرد ما بني بلا تأويل. نعم، بلا تأويل. قريب قالولي زد. ايه وليزيد مع القضاء وجوبا كفارة في رمضان لا في غيره. قال إن عمد. نعم، اختيارا، أي إن تعمد الفطر في رمضان اختيارا. منتهاك للحرمة، عالما حرمة. الموجب الذي فعله، فإنه هنا مع الكفارة، مع القضاء عليه كفارة، وليجد مع القضاء كفارة في رمضان، إن تعمد الفطر مختارا، منتهاك لحرمة الشهري. نعم، إن عمد. لأكل أو شرب، فمن نعم أي وكذا، إن تعمد، شرب، شرب، شرب، بغم. نعم، أو؟ تعمد. لإخراجه، لإخراجه المنية، ولو بفكر مستدام، والفكر المستدام هذا هو أضعف المقدمات، ومن باب أخرى وأولى إن تعمد إخراج المنى بجماع نعم مطلقا. نعم. قال ولو بفكر أو لرفض ما بني. أو، إن تعمد الصائم لرفض وإبطال ما بني ما بني عليه الصوم، وهو النية، لأن الصوم مبني على النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا قال وليزيد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب أو شرب، فمن أو للمني، ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأويل، قريب، عندنا تأويل قريب، وتأويل بعيد، نعم التأويل القريب. هو مستند صاحبه إلى سبب موجود، والتأويل البعيد هو مستند فيه صاحبه إلى سبب معدوم غالبا. نعم. مثلا، تأويل القريب هو وجوب الكفارة فيه مشروط بما إذا كان ما تقدم من رفض للنية. نعم. بلا تأويل قريب، وهو الذي قلنا، وهو الذي يستند فيه صاحبه لأمر موجود مثلا، ك من أفطر ناسيا؟ أو تصحر قريبا الفجر. نعم، أو قدم ليلا. أو سافر دون مسافة القصر. هذا تؤول. سافر دون مسافة القصر، وتؤول أنه يمكنه أن يفطر. أو رأى شهر، أو رأى شوال نهارا، فظن كل واحد أن الفطر مباح في حقه، فهنا وجوب، وجوب الكفارة، أي القضاء مع الكفارة نعم، وقلنا إنما الكفارة ١١١، وإنما الكفارة تجب على من أفطر بلا تأويل أصلا. أو بتأويل بعيد. وهو الذي يستند فيه. آه لأمر مع دوم كما نرى الهلال. ولم تقبل شهادته. ومن أفطر لحمة تأتيه أول حيضة. عادت. أن تأتيها في مثل ذاك اليوم؟ فتاوي لهؤلاء كالعدم؟ وتجب الكفارة على كل واحد منهم مع القضاء. إذن، في التأويل، القريب؟ عندنا القضاء، وعندنا في التأويل البعيد، عندنا القضاء والكفارة، التأويل البعيد، قلنا ١١١ مثلا. امرأة تعتقد؟ في الصوم مثلا، اعتقدت أنها في هذا اليوم عادت أنها تحيض في هذا اليوم. فافطرت؟ ولكنها لم تأتيها عادت في هذا اليوم. تؤول تأويلا بعيدا هنا؟ فيجب عليه القضاء والكفارة. أو. ك. من رأى الهلال؟ و عندما رأى الهلال ذهب للحاكم يخبره لخبره. واضح، فلم يقبل الحاكم شهادته. فافطر؟ واضح، هذا تأويل بعيد. إذا، ما لم يقبل هو، رأى الهلال عيانا معتقدا جازما أنه رأى الهلال، فذهب وأخبر ال ولي الأمر ي. ولكن ولي الأمر لم يقبل شهادته. في هذه الحالة، ينبغي عليه أن يصوم ولا يفطر. فمجرد أن ولي الأمر، لم يقبل شهادته، وأفطر هنا عليه القضاء والكفارة. لماذا؟ لأنه تؤول تأويلا بعيدا. ففي هذه الحالة، لماذا نقول عليه قضايا كفارة؟ لأنه رأى هو في حد ذاته يجب عليه، في حد ذاته، رأى الهلال عيانا، فيجب عليه من الصيام. ولا عبرة بكون ولا عبرة بقبول الحاكم لشهادته أو عدم قبوله. Allo إذا شروط الكفارة خمسة التعمد والانتهاك، و كونه في رمضان والاختيار، والعلم بجرمة فعله، والمعنى أن الكفارة تجب على من تعمد في رمضان دون غيره، الأكل أو الشرب بغم، مع كونه مختارا. غير مضطر لذلك، وسواء وصل إلى جوفه، أو إلى حلقه، أو تعمد إخراج منيب جماع ومقدماته، ولو بأضعف هاو، هو الفكر الذي هو حركة النفس في محاسن من يفتحها للواقع، أو تعمد رفض ما بني عليه الصوم، وهو النية. حالكون تعمد خاليا من التأويل القريب. و عن الجهل. هنا نكون قد وصلنا

إلى ختام حلقتنا. م حصتنا في الحصة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، نستكمل الحديث على التاويل القريب والتأويل البعيد، ونذكر ما قال فيه ابن المؤقت رحمه الله سبحانه اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.